

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2539

นาย อัมพร ณ สงขลา

นางสาว วรรณา แซ่หู่่น

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 326

ข้อความที่จำเลยกล่าวว่า"สำหรับอ.นั้นขอให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วยเดินทางกิน
จู้จี้จ้านที่ศาลเพราะสำนักงานร้างไปแล้ว"คำว่า"จู้จี้จ้าน"เป็นคำกริยาตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525มีความหมาย2นัยนัยแรกคือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถาน
ที่หรือนัยที่สองเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียดเมื่อพิจารณา
ทั้งประโยคที่ว่า"เดินทางกินจู้จี้จ้านที่ศาล"จึงน่าจะมีความตามความนัยแรกคือโจทก์
เข้าไปเดินทางกินยุ่งเกี่ยวในศาลในลักษณะพลุกล่นยุ่มย่ามจนน่าเกลียดเพราะ
สำนักงานร้างไปแล้วเมื่อได้ความว่าจำเลยได้ติดต่อให้โจทก์เป็นทนายความที่ศาล
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจำเลยเอาเงินค่าจ้างว่าความส่วนหนึ่งไปให้โจทก์ที่บ้าน
โดยไม่ได้รับความชัดว่าโจทก์มีสำนักงานทนายความแยกจากบ้านที่พักอาศัยหรือไม่
ส่วนจำเลยไม่เคยติดต่อโจทก์ที่สำนักงานทนายความของโจทก์ดังนั้นการที่จำเลย
กล่าวว่าโจทก์ไปเดินทางกินจู้จี้จ้านที่ศาลเพราะสำนักงานร้างไปแล้วจึงเป็นการกล่าว
ไปตามความเข้าใจของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่งต้องใช้ศาลเป็นที่
ทำมาหากินมิได้มีความหมายไปในทางที่ว่าโจทก์เป็นทนายความที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต
หรืออาศัยวิชาชีพหลอกลวงฉ้อโกงจำเลยหรือประชาชนจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนา
ใส่ความโจทก์ให้เสียหายหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังคำกล่าวดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่า
เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 จำคุก 3 เดือน และปรับ 1,500 บาท คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือนและปรับ 1,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำผิดมาก่อน ประกอบกับจำเลยป่วย ต้องไปพบแพทย์เป็นประจำโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์มีอาชีพเป็นทนายความ เดิมผู้มีชื่อได้ฟ้องขับไล่จำเลยให้รื้อถอนห้องแถวออกจากที่ดินต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า ที่ดินและห้องแถวเป็นของจำเลย ในการดำเนินคดีแพ่งดังกล่าวจำเลยแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นทนายความแก้ต่าง ในระหว่างสืบพยานโจทก์คดีแพ่งดังกล่าวโจทก์กับจำเลยมีความเห็นไม่ตรงกัน โจทก์จึงถอนตัวจากการเป็นทนายความ ศาลชั้นต้นในคดีนั้นพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี ต่อมาจำเลยได้

เขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 ขอความเป็นธรรม
ต่อนายกรัฐมนตรี ตามเอกสารหมายเลข 4 กล่าวอ้างว่า โจทก์และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคดีไม่ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลย โดยเฉพาะโจทก์ซึ่งเป็นทนายความได้รับเงินค่า
จ้างว่าความไปจากจำเลยบางส่วนแล้วไม่คืนให้จำเลย มีพฤติการณ์ประพฤติด
มารยาททนายความและในหนังสือดังกล่าวมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า "สำหรับนาย
อัมพร ณ สงขลา นั้น ขอให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วยเดินทางกินจู้จ้านที่ศาลเพราะ
สำนักงานร้างไปแล้ว ข้าพเจ้าได้สืบทราบว่า คุณอัมพรนั้นเขาเรียกทนายโจร ฯลฯ"
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือเอกสารหมายเลข 4 ไปให้สภา
ทนายความดำเนินการต่อไป สภาทนายความได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ใน
ข้อหาประพฤติผิดมารยาททนายความ

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์หรือไม่
ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริง
ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า
จำเลยเขียนหนังสือเอกสารหมายเลข 4 ไปยังบุคคลที่สามมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า
"สำหรับนายอัมพร ณ สงขลา นั้น ขอให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วย เดินทางกินจู้จ้านที่
ศาล สำนักงานร้างไปแล้ว" ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 ว่า โจทก์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่า
เกลียด เป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้ เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ ส่วน
ข้อความที่ว่า "ข้าพเจ้าสืบทราบว่า คุณอัมพร นั้น เข้าเรียกว่าทนายโจร" ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 วินิจฉัยว่า อาจหมายความว่า โจทก์มักจะรับเป็นทนายความให้กับโจรผู้ร้าย
จึงเรียกว่าทนายโจรก็ได้ ข้อความในส่วนนี้จึงไม่เป็นหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์
โจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้ ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า

โจทก์เป็นทนายโจทก์เป็นหมื่นประมาณใส่ความโจทก์หรือไม่ จึงยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

คดีคงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกา ตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่าข้อความที่จำเลยกล่าวว่า "สำหรับนายอัมพร ณ สงขลา นั้น ขอให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วย เดินหากินจุ่นจ้านที่ศาล เพราะสำนักงานร้างไปแล้ว"เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์หรือไม่ เห็นว่า คำว่า "จุ่นจ้าน"เป็นคำกริยาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมาย 2 นัย นัยแรกคือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือนัยที่สองเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด เมื่อพิจารณาทั้งประโยชน์ที่ว่า "เดินหากินจุ่นจ้านที่ศาล" จึงน่าจะมีความตามความนัยแรกคือ โจทก์เข้าไปเดินหากินยุ่งเกี่ยวในศาลในลักษณะพลุ่กพล่าน ยุ่มย่าม จนน่าเกลียด เพราะสำนักงานร้างไปแล้วชั้นพิจารณาโจทก์เบิกความว่า จำเลยได้ติดต่อให้โจทก์เป็นทนายความที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและจำเลยเอาเงินค่าจ้างว่าความส่วนหนึ่งไปให้โจทก์ที่บ้าน โดยไม่ได้ความชัดว่าโจทก์มีสำนักงานทนายความแยกจากบ้านที่พักอาศัยหรือไม่ ส่วนจำเลยเบิกความว่าได้ติดต่อพบกับโจทก์ที่ศาล และสำนักงานที่ดินเสมอ ๆ แสดงว่าจำเลยไม่เคยติดต่อโจทก์ที่สำนักงานทนายความของโจทก์ ดังนั้นที่จำเลยกล่าวว่าโจทก์ไปเดินหากินจุ่นจ้านที่ศาล เพราะสำนักงานร้างไปแล้ว จึงเป็นการกล่าวไปตามความเข้าใจของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่งต้องใช้ศาลเป็นที่ทำมาหากินมิได้มีความหมายไปในทางที่ว่า โจทก์เป็นทนายความที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรืออาศัยวิชาชีพหลอกลวงฉ้อโกงจำเลยหรือประชาชน จึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาใส่ความโจทก์ให้เสียหายหรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง คำกล่าวดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ